

文件名稱	工作規則	制定部門	總經理室
		保存期限	至依附文件作廢為止
		版次	10
文件編號	HR-0A-001	頁次	第 0 頁 共 16 頁

文件修訂紀錄表						
項次	版本	修訂內行說明	修訂日期	制訂	審查	核准
1	01	發行	2015/03/07	郭哲源	蔡仁勝	黃齡誼
2	02	修正工作規則，適用現行法規	2021/06/03	楊欣翰	蔡仁勝	蔡文豪
3	03	增加特別休假釋疑	2021/12/15	趙德蘭	蔡仁勝	蔡文豪
4	04	修正原產檢假及配偶陪產假分別為五日更新分別為七日	2022/1/24	趙德蘭	蔡仁勝	蔡文豪
5	05	修正進修津貼及績效評核時間	2022/3/23	趙德蘭	蔡仁勝	蔡文豪
6	06	刪除滿五十人以上機構之職工福利金條例說明	2022/3/23	趙德蘭	楊欣翰	蔡文豪
7	07	修正特休不得抵扣其他假別、婚假 修正自結婚登記之日前十日起一年內請畢、增加績效改善計畫及晉升管理辦法	2023/11/15	趙德蘭	楊欣翰	蔡文豪
8	08	刪除公司額外加給假	2024/1/22	趙德蘭	楊欣翰	蔡文豪
9	09	清楚載明適用工時規定，以及績效改善計畫移至員工管理辦法記載	2024/5/20	趙德蘭	楊欣翰	蔡文豪
10	10	調整文件內容之對應事項負責單位	2025/01/16	趙德蘭	勞資會議	蔡文豪

目錄

森淨科技股份有限公司員工管理 工作規則	2
第一章 總則	2
第二章 受僱與解僱	2
第三章 工資、津貼及獎金	5
第四章 工作時間、休息、休假、請假	6
第五章 退休	11
第六章 績效管理	12
第七章 職業災害補償及撫卹	12
第八章 社會保險、福利措施與安全衛生	13
第九章 勞資會議	13
第十章 其 他	14
附件一 服務年資與特別休假日數對照表	15
附件二 勞資會議紀錄(範本)	16

森淨科技股份有限公司員工管理 工作規則

第一章 總則

第一條 （訂立目的）

森淨科技股份有限公司（以下簡稱本公司）為明確規定勞資雙方之權利義務，健全現代經營管理制度，促使勞雇雙方同心協力，並謀事業發展，特依勞動基準法及相關法令訂定本規則。

第二條 （適用範圍）

凡受本公司僱用從事工作獲致工資之員工均適用之，並一體適用於本公司各單位/分支機構/事業場所。

第三條 （服務守則）

凡本公司從業人員為公司之發展及全體從業人員之福祉，應遵守下列各項守則：

- 一、公私分明，相互尊重人格，誠懇相處，協力達成企業經營之目的。
- 二、服從各級主管人員之合理指揮與監督。
- 三、平日言行應誠實廉潔，不得有放蕩，奢侈、冶遊、賭博等足以損害本公司名譽之行為。
- 四、不得在外兼任有妨害本公司之業務。
- 五、對各單位業務或技術上之機密均不得對外洩漏。
- 六、不得任意翻閱不屬於自己掌理之文件、函電、設計圖面、資料等。
- 七、對於一切公物應加愛護，不得浪費。
- 八、執行職務應力求切實，不得畏難、規避或無故延宕。

第二章 受僱與解僱

第四條 （雇用條件）

有下列情形之一者，不得任用為本公司之從業人員：

- 一、通緝在案，尚未結案者。
- 二、受有期徒刑之宣告，尚未結案者。
- 三、受禁治產之宣告，尚未撤銷者。
- 四、曾服務公職有貪污行為，經判刑確定或依法停止任用，或受休職處分尚未期滿者。
- 五、虧空公款或因贓私處罰有案者。
- 六、吸食毒品或其他管制藥品者。
- 七、參加不法幫會或組織者。
- 八、品性頑劣，經其他公私營機構解僱者。
- 九、患有精神病、傳染病或其他重大疾病，足以影響工作者。
- 十、曾受雇本公司，未經奉准擅自離職或經開除者。

第五條 （報到手續）

新進員工於接到通知後，應依規定之到職日至本公司辦理報到手續，逾期視為自動放棄，該通知因而失其效力，報到時應繳驗下列文件：

- 一、應聘（報到）通知書。
- 二、本公司所定勞工名卡。
- 三、國民身分證影本（正本核對後發還）。
- 四、中國信託銀行活儲/薪轉存摺影本（正本核對後發還）。
- 五、生理性別為男性者，提供退伍令影本或相關證明（正本核對後發還）。
- 六、報到日前起算之半年內之個人照片 2 吋三張。
- 七、報到日前起算之三年內之勞工體檢一份。須於勞動部會商衛生福利部認可之勞工體格與健康檢查醫療機構執行。
- 八、最高學歷證件影本（正本核對後發還）。
- 九、其他本公司要求之文件。

第六條 （聘僱契約）

本公司因業務需要，僱用員工時，得與員工簽訂定期契約或不定期契約。

前項定期契約及不定期契約，依勞動基準法相關規定認定之。

第七條 （工作年資計算）

員工工作年資之採計方式規定如下：

- 一、定期契約屆滿後或不定期契約因故停止履行後，未滿三個月而訂定新約或繼續履行原約時，員工前後工作年資，應合併計算。
- 二、員工工作年資以服務本公司為限，並自受僱當日起算。適用勞動基準法前已在本公司工作之年資合併計算。
- 三、受本公司調動之工作年資，其年資由本公司續予承認，並應予合併計算。

第八條 （新進試用）

本公司得與新進員工約定試用，試用期間至多九十日，但具特殊技能、專長、經歷，經專案簽准者，不在此限。考核成績不合格、違反契約或工作規則者，本公司得選擇立即終止契約，工資發放至停止僱用日為止，員工不得異議。

第九條 （經預告終止聘僱契約）

非有下列情事之一者，本公司不得預告員工終止聘僱契約：

- 一、歇業或轉讓時。
- 二、虧損或業務緊縮時。
- 三、不可抗力暫停工作在一個月以上時。
- 四、業務性質變更，有減少員工之必要，又無適當工作可供安置時。
- 五、員工對於所擔任之工作確不能勝任時。

第十條 （終止契約限制期間之例外）

員工在產假期間或職業災害醫療期間，本公司不得終止契約。但若本公司遭天災、事變或其他不可抗力致事業不能繼續者，得報主管機關核定後終止聘僱契約。

第十一條 （資遣預告）

依第九條或前條但書規定終止聘僱契約時，預告期間如下：

- 一、繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之。
- 二、繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之。
- 三、繼續工作三年以上者，於三十日前預告之。

員工於接到前項預告後，為另謀工作，得於工作時間請假外出。其請假時數，每星期不得超過二日之工作時間，請假期間之工資照給。

本公司員工離職時，應依第一項規定期間提出預告。

第十二條 （發放資遣費）

凡依第八條、第九條或第十條但書規定終止聘僱契約之員工，除依規定予以預告或未及預告，而依規定發給預告期間之工資外，應於離職日起三十日內依下列規定發給資遣費：

- 一、適用勞動基準法前之工作年資，其資遣費給與標準，依其當時應適用之法令規定計算；當時無法令可資適用者，依本公司自訂之規定或勞雇雙方之協商計算之。
- 二、適用勞動基準法退休金制度（勞退舊制）之工作年資，其資遣費給與標準依勞動基準法第十七條規定計給。符合退休要件者，則依退休金給與標準發給。
- 三、適用勞工退休金條例退休金制度（勞退新制）之工作年資，其資遣費給與標準，本公司按其工作年資，每滿一年發給二分之一個月之平均工資，未滿一年者，以比例計給；最高以發給六個月平均工資為限。

第十三條 （不經預告終止聘僱契約，解僱原因）

凡本公司員工有下列情形之一者，本公司得不經預告終止契約：

- 一、於訂立聘僱契約時為虛偽意思表示，使本公司誤信而有受損害之虞。
- 二、對於本公司雇主，雇主家屬、雇主代理人或其他共同工作之員工，實施暴行或有重大侮辱之行為。
- 三、受有期徒刑以上刑之宣告確定，而未諭知緩刑或未准易科罰金。
- 四、故意損耗機器、工具或其他本公司所有之物品，或故意洩漏本公司技術上、營業上之秘密致本公司受有損害。
- 五、無正當理由繼續曠工三日，或一個月內曠工達六日。
- 六、違反聘僱契約或工作規則，情節重大。

本公司依本條第一款、第二款、第四款至第六款規定終止契約者，於自知悉其情形之日起，三十日內為之。

第十四條 （離職手續）

員工應於核准之離職日前三個工作日完成交接程序，返還所持有之本公司及本公司關係企業所有相關財物、資料、文件、清冊、電腦檔案、客戶資料、程式碼及其他所有與原職務相關之物品，不得為藉故拖延，或為其他主張。若未完成即自行離職而致本公司因此受有損害者，本公司得向員工請求損害賠償。

第十五條 （服務證明書）

聘僱契約終止時，經員工之請求，本公司應發給服務證明書。

第十六條 （調動）

在不違背聘僱契約之約定下，本公司因企業經營上所必須，且對員工工資及其他勞動條件不作不利之變更，調動後工作與原有工作性質為員工體能及技術可勝任，並考量員工及其家庭之生活利益後，得依員工之體能及技術調整員工之職務或工作地點，其年資合併計算；員工有正當理由時，得申請覆議。

員工之調動工作地點過遠，本公司應予以必要之協助。

工作起訖時間經排定後，未經本公司同意，不得私自調動。員工未經申請而私自調班，有超過法令工時者，視為因個人因素導致失職。

第十七條 （調職移交手續）

員工接到調任之「人事通知單」，應於十四日內辦妥調職移交手續（經另行指定移交日期者除外），就任新職。

第三章 工資、津貼及獎金

第十八條 （工資之議定）

員工之工資由本公司與員工議定之。但員工在正常工作時間內所得之報酬，不得低於基本工資。

第十九條 （工資定義）

工資，指員工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他名義之經常性給與。

第二十條 （工資計算及發放時間）

本公司之工資計算方法，依需要得採計時制、計日制、計月制、計件制。員工工資之給付，除法令另有規定或與員工另有約定外，全額直接給付員工。

員工工資，經員工同意發放時間為每月一次：於每月八日發放前月之工資，使用中國信託商業銀行網路銀行之企業薪資管理，提供工資各項目計算方式明細（即薪資單）。

本公司與員工終止聘僱契約時，雙方即應簽署終止聘僱契約協議書，並以約定內容結清工資給付員工。

第二十一條 （延長工時之工資加給標準）

正常工作日延長工時工資發給：

本公司延長員工工作時間者，其延長工作時間之工資依下列標準加給之：

一、延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之一。

- 二、再延長工作時間在二小時以內者，按平日每小時工資額加給三分之二。
- 三、因天災、事變或突發事件，延長工作時間者，工資依照勞基法規定發給。

休息日工作之工資發給：

- 一、因業務需要，本公司經員工同意於休息日工作者，工作時間在二小時以內者，其工資按平日每小時工資額另再加給一又三分之一；工作二小時後再繼續工作者，按平日每小時工資額另再加給一又三分之二。
- 二、本公司因天災、事變或突發事件之發生，有使員工於休息日工作之必要者，出勤工資之計算方式，依前款規定計給。

第二十一條之一（平日及休息日工作後之補休約定）

員工於平日或休息日工作後，依其意願選擇補休，並經本公司同意以工作時數 1:1 換取補休時數；補休期限至每年十二月三十一日止。

補休期限屆期或契約終止未補休完畢之時數，依工作當日之工資計算標準發給工資。

第二十一條之二（補休請休之先後順序）

補休應依員工延長工作時間或休息日工作事實發生時間先後順序補休。

第二十一條之三（屆期未補休完畢時數之工資發給期限）

補休屆期或契約終止時，發給未補休完畢時數工資依第二十條約定給付員工工資給付日發給。

因契約終止所發給之未補休完畢時數之工資，於契約終止時，本公司應連同第二十條應結清之工資，一併給付員工。

第二十二條（天災災害發生時之工資給付）

員工因「天災災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」所定之情形無法出勤工作，本公司不予扣發工資。應公司之要求而出勤之員工，就該段出勤時間加給 1.5 倍工資。

第四章 工作時間、休息、休假、請假

第二十三條（工作時間）

本公司採取一例一休正常工時。員工正常工作時間每日不超過八小時，每週不得超過四十小時。

員工應準時上、下班，並依規定按時打卡（簽到）。有關遲到、早退、曠工（職）規定如下：

- 一、員工逾約定上班時間三十分鐘以內出勤者，視為遲到。但偶發事件經單位主管核准當日補請假者，視為請假。
- 二、於約定下班時間前三十分鐘以內無故擅離工作場所者，視為早退。
- 三、未經辦理請假手續或假滿未經續假，而無故擅不出勤者，以曠工（職）論。
- 四、在工作時間內未經准許或辦理請假手續，無故擅離工作場所或外出者，該缺勤期間以曠工（職）論。

本公司得視員工照顧家庭成員需要，允許員工於不變更每日正常工作時數下，在一小時範圍內，

彈性調整工作開始及終止之時間。

依職業安全衛生法第二十一條、第二十九條及第三十一條規定，經醫師建議應縮短工作時間者，本公司將參採醫師之建議，調整員工之工作時間；其他法規另有規定者，本公司亦將遵守法令規定調整工時。

子女未滿二歲須員工親自哺（集）乳者，除規定之休息時間外，本公司將每日另給哺（集）乳時間六十分鐘；每日正常工作時間以外之延長工作時間達一小時以上者，另給予哺（集）乳時間三十分鐘。哺（集）乳時間，視為工作時間。

員工為撫育未滿三歲子女，得請求下列所定事項之一：

- 一、每日減少工作時間一小時；減少之工作時間，不得請求報酬。
- 二、調整工作時間。

員工為前二項哺（集）乳時間、減少或調整工時之請求時，本公司不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

第二十四條 （分娩前後的保護）

女性員工在妊娠期間，本公司若有較為輕易之工作，得申請改調，本公司不得拒絕，且不得減少其工資。

第二十五條 （延長工作時間）

延長員工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過十二小時。延長之工作時間，一個月不得超過四十六小時，但經勞資會議同意後，延長之工作時間，一個月不得超過五十四小時，每三個月不得超過一百三十八小時。

因天災、事變或突發事件，本公司有使員工在正常工作時間以外工作之必要者，得將工作時間延長之。但應於延長開始後二十四小時內報當地主管機關備查。延長之工作時間，應於事後補給員工以適當之休息。

員工得因健康或其他正當理由，不接受正常工作時間以外之工作。

第二十六條 （加班指派）

本公司有使員工在正常工作時間以外工作之必要者，經勞資雙方同意後，得將工作時間延長之，加班人員應於規定之系統申請加班實際工作任務時間及事由，經公司加班流程核准後交加班人員憑以加班。

第二十七條 （休息時間）

員工繼續工作四小時，至少應有三十分鐘之休息。但實行輪班制或其工作有連續性或緊急性者，本公司得在工作時間內，另行調配其休息時間。

第二十八條 （例假及休息日）

員工每七日中應有二日之休息，其中一日為例假，一日為休息日，工資照給。

- 本公司依第二十三條第三項規定實施二週及八週彈性工時者，其例假及休息日之安排如下：
- 一、 實施二週彈性工時者，員工每七日中至少有應有一日之例假，每二週內之例假及休息日至少應有四日，工資照給。
 - 二、 實施八週彈性工時者，員工每七日中至少有應有一日之例假，每八週內之例假及休息日至少應有十六日，工資照給。

本公司依第二十三條第三項規定實施四週彈性工時者，員工每二週內至少應有二日之例假，每四週內之例假及休息日至少應有八日，工資照給。

第二十九條 （ 休 假 日 ）

內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假日，均應休假，工資照給。前開休假日經勞雇雙方協商同意後，得酌作調移。

第三十條 （ 特別休假之日數及排定方式 ）

員工於本公司繼續工作满一定期間者，本公司應依下列規定給予特別休假：

- （一） 六個月以上一年未滿者，三日。
- （二） 一年以上二年未滿者，七日。
- （三） 二年以上三年未滿者，十日。
- （四） 三年以上五年未滿者，每年十四日。
- （五） 五年以上十年未滿者，每年十五日。
- （六） 十年以上者，每一年加給一日，加至三十日為止。

前項員工之工作年資自受僱當日起算；員工得於勞雇雙方協商之下列期間內，行使特別休假權利：本公司特別休假為 曆年制 計算。

- （一） 以員工受僱當日起算，每一週年之期間，但其工作六個月以上一年未滿者，為取得特別休假權利後六個月之期間。特別休假期日，由員工排定之；本公司應於員工符合前項所定特別休假條件之日起三十日內，告知員工排定特別休假。
- （二） 法定之特別休假日僅能申請為特別休假，不得抵扣其他假別。
- （三） 法定之特別休假日，如屆期仍未休畢，得遞延至「次一年度」行使，並於「次一年度」優先折抵員工排定特別休假之用。

第三十條之一 （ 未休畢特別休假工資發給及書面通知 ）

本公司曆年制特別休假以「每年一月一日起至同年十二月三十一日」為一段區間（曆年制計算滿一年，即有七日特別休假的方式，是用「年度」計算）。依員工到職月份比例換算特休日數，並依比例計算當年度特休假共有幾日，故每年一月一日產生新的特休假日數。

*範例說明：小淨於民國 110 年 9 月 22 日到職

特休給假方式：曆年制		計算公式	公式說明	備註
約定給假之起始日 (且預計全年在職)	請休期間	$[4 + (10 - \frac{8+21}{12}) \times 10] = 6.75$	$4 \text{ 日} + (10 \text{ 日} - \frac{\text{到職日前之總數月份} + \frac{\text{到職日當月上工之日數}}{\text{一個月 30 日}}) \times 10 \text{ 日}$	實滿 6 個月(110/09/22-111/04/21)，得 3+1 日特休=4 日；滿 1 年得 7+3 日特休=10 日
111/01/01	111/01/01-111/12/31			

112/01/01	112/01/01- 112/12/31	$\left[\left(\frac{8+21}{12}\right) \times 10 + \left(15 - \frac{8+21}{12}\right) \times 15\right] = 11.375$	$\left(\frac{\text{到職日前之總數月份} + \frac{\text{到職日當月上工之日數}}{\text{一個月 30 日}}}{\text{一年 12 個月}}\right) \times 10 \text{ 日} + \left(15 \text{ 日} - \frac{\text{到職日前之總數月份} + \frac{\text{到職日當月上工之日數}}{\text{一個月 30 日}}}{\text{一年 12 個月}}\right) \times 15 \text{ 日}$	滿 1 年得 7+3 日特休=10 日； 滿 2 年得 10+5 日特休=15 日
113/01/01	113/01/01- 113/12/31	$\left[\left(\frac{8+21}{12}\right) \times 15 + \left(21 - \frac{8+21}{12}\right) \times 21\right] = 16.65$	$\left(\frac{\text{到職日前之總數月份} + \frac{\text{到職日當月上工之日數}}{\text{一個月 30 日}}}{\text{一年 12 個月}}\right) \times 15 \text{ 日} + \left(21 \text{ 日} - \frac{\text{到職日前之總數月份} + \frac{\text{到職日當月上工之日數}}{\text{一個月 30 日}}}{\text{一年 12 個月}}\right) \times 21 \text{ 日}$	滿 2 年得 10+5 日特休=15 日； 滿 3 以上、5 年未滿得 14+7 日特休=21 日

員工之特別休假，因年度終結或契約終止而未休之日數，由本公司發給工資。未休假工資依員工未休畢之特別休假日數，乘以其一日工資計算。

未休假工資計算之基準，為員工之特別休假於年度終結或契約終止前一日之正常工作時間所得之工資。按月計酬者，為年度終結或契約終止前最近一個月正常工作時間所得之工資除以三十換算之。

因年度終結所發給之未休假工資依第二十條約定給付員工工資給付日發給。

因契約終止所發給之未休假工資，於契約終止後，連同應結清之工資，給付給員工。

員工每年特別休假期日及未休假之日數所發給之工資數額，由本公司記載於工資清冊，並於前二項給付未休假工資時，一併通知員工。

第三十條之二 （遞延之特別休假實施期限及屆期仍未休畢時工資之發給）

員工之特別休假，於年度終結未休之日數，經本公司與個別員工雙方協商同意，得遞延至次一年度實施。經遞延至次一年度之特別休假，於次一年度終結或契約終止仍未休之日數，依第三十條之一所定期限發給工資。

前項工資之計算，按原特別休假終結時應發給工資之基準計發。

員工之特別休假依第一項規定遞延至次一年度實施者，其遞延之日數，於次一年度請休特別休假時，優先扣除。

第三十一條 （休假日工作）

第二十八條所定之例假及休息日，第二十九條所定之休假及第三十條所定之特別休假，工資照給。本公司經徵得員工同意於第二十九條及第三十條之休假日工作者，工資依照勞動基準法規定發給。

第三十二條 （停止假期）

因天災、事變或突發事件，本公司認為有繼續工作之必要時，得停止第二十八條至第三十條所定員工之例假、休假及特別休假，但應於事後二十四小時內，詳述理由，報請當地主管機關核備。停止假期之工資依勞動基準法規定發給，並應於事後補假休息。

第三十三條 （給假及育嬰留職停薪規定）

員工因婚、喪、疾病或其他正當理由得請假，假別分為婚假、事假、家庭照顧假、普通傷病假、生理假、喪假、公傷病假、產假、公假、產檢假、陪產假及安胎休養請假等十二種。准假日數及工資給付如下：

一、婚假：員工結婚者給予婚假八日，可自結婚登記之日前十日起三個月內請畢。但經本公司同意者，得於一年內請畢。婚假期間，工資照給。未休完者，不得折算工資。

二、事假：員工因有事故必須親自處理者，得請事假；一年內合計不得超過十四日。事假期間不給工資。

三、普通傷病假：員工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養者，得提出有關證明文件，依下列規定請普通傷病假，請假連續三日（含）以上者，須附繳醫療證明。（普通傷病假一年內合計未超過三十日部分，工資折半發給，其領有勞工保險普通傷病給付未達工資半數者，由本公司補足之）：

（一）未住院者，一年內合計不得超過三十日。

（二）住院者，二年內合計不得超過一年。

（三）未住院傷病假與住院傷病假，二年內合計不得超過一年。

經醫師診斷，罹患癌症（含原位癌）採門診方式治療或懷孕期間需安胎休養者，其治療或休養期間，併入住院傷病假計算。

普通傷病假超過前款規定之期限，經以事假或特別休假抵充後仍未痊癒者，經本公司同意得予留職停薪。逾期未癒者得予資遣，惟如適用勞動基準法退休金制度且符合退休要件者，應發給退休金。

四、生理假：女性員工因生理日致工作有困難者，每月得請生理假一日，全年請假日數未逾三日，不併入病假計算，其餘日數併入病假計算；請休生理假不需附證明文件；併入及不併入病假之生理假薪資，減半發給。

五、喪假：工資照給。員工喪假得依習俗於百日內分次申請。

（一）父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者，給予喪假八日。

（二）祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者，給予喪假六日。

（三）曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡者，給予喪假三日。

六、公傷病假：員工因職業災害而致失能、傷害或疾病者，其治療、休養期間，給予公傷病假。

七、產假：

（一）女性員工分娩前後，應停止工作，給予產假五十六日。

（二）妊娠三個月以上流產者，應停止工作，給予產假二十八日。

（三）第一目及第二目規定之女性員工受僱工作在六個月以上者，停止工作期間工資照給，未滿六個月者減半發給。

（四）妊娠二個月以上未滿三個月流產者，應停止工作，給予產假七日。

（五）妊娠未滿二個月流產者，應停止工作，給予產假五日。

（六）女性員工請產假須提出新生兒出生證明書、醫生診斷證明或其他證明文件。

八、安胎休養請假：員工懷孕期間需安胎休養者，其治療或休養期間，併入住院傷病假計算。安胎休養請假工資之計算，依病假規定辦理。

九、產檢假：員工妊娠期間，給予產檢假七日。產檢假期間，工資照給。

十、陪產檢及陪產假：員工陪伴其配偶妊娠產檢或其配偶分娩時，給予陪產檢及陪產假七日。除陪產檢於配偶妊娠期間請假外，員工陪產之請假，應於配偶分娩之當日及其前後合計十五日期間內為之。陪產檢及陪產假，工資照給。

十一、家庭照顧假：員工於其家庭成員預防接種、發生嚴重之疾病或其他重大事故須親自照顧時，得請家庭照顧假；其請假日數併入事假計算，全年以七日為限。家庭照顧假工資之計算，依事假規定辦理。

十二、公假：員工奉派考察或進修者、依法受各種兵役召集者或因公必須參加政府規定之各種選舉，必須親自投票者，有依法令規定應給公假情事者，依實際需要日數給予公假，工資照

給。

員工請特別休假、婚假、喪假、公傷病假、公假、產假者，仍發給全勤獎金。

員工任職滿六個月後，於每一子女滿三歲前，得申請育嬰留職停薪，期間至該子女滿三歲止，但不得逾二年。同時撫育子女二人以上者，其育嬰留職停薪期間應合併計算，最長以最幼子女受撫育二年為限。

員工申請生理假、育嬰留職停薪、家庭照顧假、陪產檢及陪產假、安胎休養請假、產假、產檢假時，本公司不得拒絕或視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分。

第三十四條 （請假手續）

員工因故必須請假者，應先行覓妥職務代理人（必要時，亦得由其直屬主管逕行派代）並至規定之系統確實填具員工請假單，經核定後方可離開工作崗位或不出勤；如遇急病或臨時重大事故，得於二個工作日內委託同事、家屬、親友或以電話、傳真、E-mail、LINE、Slack、限時函件報告單位主管，代辦請假手續。

如需補述理由或提供證明，當事人應於四個工作日內提送至規定之系統，其工作單位按權責核定之。假單簽核順序：職務代理人→部門主管→人力資源管理組→總經理室→人力資源管理組（存檔）。

第三十五條 （請假日數計算）

員工事假及普通傷病假全年總日數的計算，均自每年一月一日起至同年十二月三十一日止。

第三十六條 （請假計算單位）

請假之最小單位，按一小時計。一次連續請普通傷病假超過三十日以上者，自第三十一天開始，如遇休息日、例假日、內政部所定應放假之紀念日、節日、勞動節及其他中央主管機關指定應放假之日，併計於請假期間內。

第五章 退休

第三十七條 （自請退休）

員工有下列情形之一，得自請退休：

- 一、工作十五年以上年滿五十五歲者。
- 二、工作二十五年以上者。
- 三、工作十年以上年滿六十歲者。

第三十八條 （強制退休）

員工非有下列情形之一，本公司不得強制其退休：

- 一、年滿六十五歲者。
- 二、身心障礙不堪勝任工作者。

前項第一款所規定之年齡，對於擔任具有危險、堅強體力等特殊性質之工作者，本公司得報請中

央主管機關核准調整，但不得少於五十五歲。

第三十九條 （退休金給與標準）

自本公司適用勞動基準法之日起，本公司按月提繳其工資 6%之金額至勞工個人之退休金專戶。

第四十條 （退休金請求）

員工適用勞動基準法退休金規定者，其請領退休金權利，自退休之次月起，因五年間不行使而消滅。請領退休金權利不得讓與、抵銷、扣押或供擔保。

前項請領之退休金，員工得檢具證明文件，於金融機構開立專戶，專供存入勞工退休金之用。專戶內之存款，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

本公司應給付員工適用勞動基準法退休金規定之退休金，自員工退休之日起三十日內給付之。

第六章 績效管理

第四十一條 （績效管理）

本公司經營發展戰略，從績效評核的管理、評核實施、評核反饋為一個可持續優化且透明的行動程序，促進組織管理的提升和員工職能的發展，推進公司戰略的落地和年度預算目標任務的完成，並於公司在具體執行時，相關人員參照績效評核與管理辦法執行一年兩次（六月、十二月）之績效評核作業。

第七章 職業災害補償及撫卹

第四十二條 （職業災害補償）

員工因遭遇職業災害而致死亡、失能、傷害或疾病時，本公司應依下列規定予以補償。但如同一事故，依勞工職業災害保險及保護法或其他法令規定，已由本公司支付費用補償者，本公司得予以抵充之：

- 一、員工受傷或罹患職業病時，本公司應補償其必需之醫療費用。職業病之種類及其醫療範圍，依勞工職業災害保險及保護法有關之規定。
- 二、員工在醫療中不能工作時，本公司應按其原領工資數額予以補償。但醫療期間屆滿二年仍未能痊癒，經指定之醫院診斷，審定為喪失原有工作能力，且不合本條第三款之失能給付標準者，本公司得一次給付四十個月之平均工資後，免除此項工資補償責任。
- 三、員工經治療終止後，經指定之醫院診斷，審定其遺存障害者，本公司應按其平均工資及其失能程度，一次給予失能補償。失能補償標準，依勞工職業災害保險及保護法有關失能給付標準之規定。
- 四、員工遭遇職業傷害或罹患職業病而死亡時，本公司除給與五個月平均工資之喪葬費外，並應一次給與其遺屬四十個月平均工資之死亡補償。其遺屬受領死亡補償之順位如下：
 - (一) 配偶及子女。
 - (二) 父母。
 - (三) 祖父母。
 - (四) 孫子女。
 - (五) 兄弟姐妹。

第四十三條 （職業災害補償抵充）

本公司依前條規定給付之補償金額，得抵充就同一事故所生損害之賠償金額。

第四十四條 （職業災害補償請求時效）

第四十三條之受領補償權，自得受領之日起，因二年間不行使而消滅。

受領補償之權利，不因員工離職而受影響，且不得讓與、抵銷、扣押或供擔保。

員工或其遺屬依勞動基準法規定受領職業災害補償金者，得檢具證明文件，於金融機構開立專戶，專供存入職業災害補償金之用。專戶內之存款，不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

第四十五條 （撫卹）

員工發生普通災害或傷、病、殘廢時，本公司得視情況給予慰問金。員工在職期間死亡者，由本公司依下列標準發給其遺屬撫卹金：

- 一、在本公司工作年資一年以上，未滿三年，一次發給三十日全薪之撫卹金。
- 二、在本公司工作年資三年以上，未滿五年，一次發給六十日全薪之撫卹金。
- 三、在本公司工作年資五年以上，未滿十年，一次發給九十日全薪之撫卹金。
- 四、在本公司工作年資滿十年以上，一次發給五個月全薪之撫卹金，如達退休標準，除上述給予外，再加發兩個月全薪之撫卹金。員工遺屬受領撫卹金之順位，依四十三條第四款之規定。

第八章 社會保險、福利措施與安全衛生

第四十六條 （勞工保險、就業保險及全民健康保險）

員工均由本公司依法令規定辦理參加勞工保險、就業保險、勞工職業災害保險及全民健康保險，並享有相關保險給付權利。對於同仁發生各該保險之保險事故時，由本公司依法為其辦理請領保險給付手續。

第四十七條 （安全衛生）

本公司依職業安全衛生法規規定，規範之職業安全衛生工作及事項，員工應遵照相關規定配合辦理。

第九章 勞資會議

第四十八條 （勞資會議執行精神）

本公司為協調勞資關係，增進彼此瞭解，促進勞資合作，提高工作效率，依「勞資會議實施辦法」舉辦勞資會議，相互溝通意見，勞雇雙方應本和諧誠信原則，協商解決問題。定期開會並三個月至少召開一次，必要時得召開臨時會議，勞資會議開會通知，應於會議七日前發出，會議之提案應於會議三日分送各代表。

勞資會議代表在會議中應克盡協調合作之精神，以加強勞雇關係，並保障勞工權益。勞資會議代

表應本誠信原則，共同促進勞資會議之順利進行，對於會議所必要之資料，應予提供。勞資會議代表依勞基法勞資會議實施辦法出席勞資會議，應給予公假，且不得對於勞資會議代表因行使職權而有解僱、調職、減薪或其他不利之待遇。

第四十九條（勞資會議）

勞資會議由勞資雙方同數代表組成，其代表人數視事業單位人數多寡各為二人至十五人。勞資會議之資方代表，由事業單位於資方代表任期屆滿前三十日就熟悉業務、勞工情形之人指派之。

代表雇主行使管理權之一級業務行政主管人員，不得為勞方代表。勞資會議代表之任期為四年，勞方代表連選得連任，資方代表連派得連任。勞資會議代表選派完成後，應將勞資會議代表及勞方代表候補名單於十五日內報請當地主管機關備查；遞補、補選、改派或調減時，亦同。

勞資會議得議決邀請與議案有關人員列席說明或解答有關問題。勞資會議得設專案小組處理有關議案、重要問題及辦理選舉工作。勞資會議之主席，由勞資雙方代表各推派一人輪流擔任之。但必要時，得共同擔任之。

勞資會議應有勞資雙方代表各過半數之出席，協商達成共識後應做成決議；無法達成共識者，其決議應有出席代表四分之三以上之同意。勞資會議代表因故無法出席時，得提出書面意見，但不得列入出席及決議代表人數之計算。

第十章 其 他

第五十條（員工申訴性騷擾處理制度）

員工於工作場所遇有性騷擾時，可向本公司人力資源管理組申訴。

申訴專線電話：06-214-1335

申訴專用傳真：06-214-7665

申訴專用信箱或電子信箱：hr@amastek.com

第五十一條（補充規定）

本規則若有法令修改、未盡事宜或涉及員工其他權利義務事項，本公司得視實際需要，按照有關法令規定辦理之。

第五十二條（實施）

本規則報請臺南市政府勞工局核備後公告施行，修正時亦同。

附件一 服務年資與特別休假日數對照表

※民國 106 年 1 月 1 日起適用※

勞工服務年資	特別休假日數	勞工服務年資	特別休假日數
6 個月至未滿 1 年	3	滿第 13 年	19
滿第 1 年	7	滿第 14 年	20
滿第 2 年	10	滿第 15 年	21
滿第 3 年	14	滿第 16 年	22
滿第 4 年	14	滿第 17 年	23
滿第 5 年	15	滿第 18 年	24
滿第 6 年	15	滿第 19 年	25
滿第 7 年	15	滿第 20 年	26
滿第 8 年	15	滿第 21 年	27
滿第 9 年	15	滿第 22 年	28
滿第 10 年	16	滿第 23 年	29
滿第 11 年	17	滿第 24 年	30
滿第 12 年	18	滿第 25 年	30

附件二 勞資會議紀錄(範本)

森淨科技股份有限公司第 屆 次勞資會議紀錄

時間：民國 年 月 日(星期) 上(下) 午 時 分

地點：

出席代表：(請簽名)

勞方代表：

資方代表：

列席人員：(請簽名)

請假或缺席代表

勞方代表：○○○ (事/病假)；資方代表：○○○ (出差/缺席)

主席： 記錄：

(一) 主席致詞：

(二) 列席人員致詞：

(三) 報告事項：

1. 上次會議決議事項辦理情形。
2. 勞工人數、勞工異動情形、離職率等勞工動態。
3. 事業之生產計畫、業務概況及市場狀況等生產資訊。
4. 勞工活動、福利項目及工作環境改善等事項。
5. 其他報告事項

(四) 討論事項：

1. 關於協調勞資關係、促進勞資合作事項。
2. 關於勞動條件事項。
3. 關於勞工福利籌劃事項。
4. 關於提高工作效率事項。
5. 勞資會議代表選派及解任方式等相關事項。
6. 勞資會議運作事項。
7. 其他討論事項。

案由一：

說明：

決議：

(五) 建議事項(臨時動議)：

工作規則之訂定及修正等事項，得列為前項議事範圍。

案由一：

說明：

決議：

(六) 主席結論：

(七) 散會：上(下) 午 時 分

主席：() 簽名 記錄：() 簽名